7. FGV – 2025 – Prefeitura de Nova Iguaçu/RJ – Analista Tributário do Tesouro Municipal

As normas jurídicas são dotadas de pretensão de validade e por esse motivo a Constituição adotou a cláusula de reserva de plenário.
Diante do exposto, é possível dizer que a referida cláusula é decorrente do princípio da

A. eficácia integradora.
B. máxima efetividade.
C. presunção de constitucionalidade.
D. Unidade da Constituição.
E. correção funcional.

8. INAZ do Pará – 2024 – Prefeitura de Barrolândia/TO – Assessor Jurídico

No Brasil, o princípio da supremacia da Constituição estabelece que todas as normas infraconstitucionais devem estar em conformidade com a Constituição Federal. Este princípio é essencial para assegurar a hierarquia normativa e garantir que as leis sejam controladas pela compatibilidade com a Carta Magna, garantindo que os direitos fundamentais e a estrutura do Estado sejam preservados
A supremacia constitucional implica que:

A. Todas as leis infraconstitucionais podem alterar a Constituição, desde que com maioria qualificada.
B. A Constituição Federal está hierarquicamente abaixo dos tratados internacionais.
C. As normas infraconstitucionais devem obedecer aos preceitos da Constituição, sob pena de inconstitucionalidade.
D. Apenas as normas editadas pelo Poder Executivo devem respeitar a Constituição.
E. Os tratados internacionais estão automaticamente acima da Constituição Federal.

9. IVIN – 2024 – Prefeitura de Santarém/PA - Procurador Municipal

Determinado aplicador do direito buscou solução constitucional para um problema com o qual se deparara. Para esse propósito, tomou consigo a situação concreta e, a partir desta, partiu para a norma da Carta Magna. Esse método, utilizado pelo aplicador, também é conhecido por não aceitar uma interpretação abstrata do texto posto e dar, ao problema, o caráter de premissa básica para a compreensão do que diz a norma. Pode-se identificar, portanto, que o aplicador fez uso do:

A. Método hermenêutico-concretizador.
B. Método tópico-problemático.
C. Método hermenêutico clássico.
D. Método normativo-estruturante.
D. Método científico-espiritual.

10. FGV – 2024 – Prefeitura de Niterói/RJ - Auditor Municipal de Controle Interno - Direito

Determinado Secretário Municipal, ao interpretar um preceito constitucional, chegou à conclusão de que a atribuição de significado ao significante interpretado, apesar da intransponibilidade dos limites textuais, não pode desconsiderar a influência da realidade. Sobre a conclusão do Secretário Municipal, à luz das distintas teorias e métodos de interpretação constitucional, assinale a afirmativa correta.

A. É compatível com a tópica pura.
B. É compatível com o originalismo.
C. Não é compatível com o realismo jurídico.
D. Não é compatível com a metódica estruturante.
E. Não é compatível com a mutação constitucional.

11. FGV – 2024 – Prefeitura de Macaé/RJ - Procurador Municipal

Determinado magistrado, ao proferir seu voto em um processo objetivo de controle concentrado de constitucionalidade, afirmou que *a legitimidade do poder constituinte não é compartilhada com os intérpretes da Constituição, os quais se limitam a desenvolver uma atividade cognoscitiva, não criativa, o que é essencial à preservação da segurança jurídica e à estabilidade das relações sociais.*

Essa assertiva é compatível com

A. o originalismo.
B. o realismo jurídico.
C. a mutação constitucional.
D. o pensamento problemático.
E. a evolutividade da ordem constitucional.

12. FACET – 2024 – Prefeitura de Queimadas/PB – Auditor Fiscal

No contexto da crescente crise institucional em um dos Estados Federados do Brasil, um conflito surgiu entre as autoridades estaduais e o governo federal quanto à aplicabilidade de uma norma constitucional específica relacionada ao direito de reunião e manifestação. O governador do Estado em questão decidiu restringir o direito de manifestação, argumentando que a medida era necessária para garantir a segurança pública. No entanto, manifestantes contestaram a decisão, alegando violação da Constituição Federal.

Considere as afirmativas abaixo:

1. A supremacia da Constituição implica que todas as normas infraconstitucionais e atos administrativos, sejam eles estaduais ou federais, devem estar em conformidade com a Constituição Federal, sob pena de nulidade.

2. A aplicabilidade das normas constitucionais pode ser imediata, mediata ou diferida, dependendo da clareza e autoaplicabilidade da norma, sendo que os direitos fundamentais, como o direito de reunião, possuem aplicabilidade imediata e não dependem de regulamentação infraconstitucional.
3. A restrição a direitos fundamentais, ainda que por motivo de segurança pública, deve ser analisada sob o princípio da proporcionalidade, que exige uma ponderação rigorosa entre o interesse público e a proteção dos direitos individuais.
4. A interpretação das normas constitucionais deve considerar o contexto histórico e político em que foram elaboradas, sendo que a decisão do governador de restringir o direito de reunião pode ser justificada se baseada em uma interpretação teleológica da norma.
5. O princípio da supremacia da Constituição não se aplica plenamente aos Estados Federados, que possuem autonomia legislativa para decidir sobre a aplicação dos direitos fundamentais em situações de emergência ou crise.

A. Apenas os itens 1, 2 e 3 são verdadeiros.
B. Apenas os itens 3, 4 e 5 são verdadeiros.
C. Apenas os itens 1, 3 e 4 são verdadeiros.
D. Apenas os itens 2, 4 e 5 são verdadeiros.
E. Todos os itens são verdadeiros

GABARITO – Hermenêutica Constitucional

1. B
2. D
3. D
4. E
5. D
6. D
7. C
8. C
9. B
10. B
11. A
12. A